

1500189-11.2022.8.26.0396

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... bairro Jardim América, região conhecida pelo tráfico de drogas. Contou que a certa altura verificou a ré em companhia de Luiz Lourival, indivíduo conhecido pela prática de tráfico de drogas, momento em que percebeu que houve troca de algo entre os envolvidos. Em seguida, disse que fez abordagem na acusada e esta confirmou que tinha comprado por R\$ 10,00 uma determinada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 7 de Setembro, 869, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500189-11.2022.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500189-11.2022.8.26.0396

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS DORIVAL DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de EDNA MARY FULINDI pela suposta prática da conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas. Segundo a inicial, no dia 27 de dezembro de 2021, por voltas das 9 horas e 10 minutos, na Rua Salomão Jacob, nº 390, Jardim América, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte/SP, o denunciado foi surpreendido na posse de droga consistente em uma pedra de crack, com peso bruto de 5,2 gramas.

Denúncia recebida, o réu foi citado e apresentou defesa em audiência.

Não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva da vítima e o réu interrogado. Sem requerimentos de diligências na fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de [a] crime de uso de entorpecente (art. 28 da Lei de Drogas).

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do(s)

fato(s) narrado(s) na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão à fl. 17/18, pelos laudos pericial do exame químico-toxicológico (fls. 58/59), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo a ré optou por não fornecer a sua versão dos fatos.

Apesar disso, colheu-se em juízo um depoimento firme e coerente do policial responsável pela ocorrência. O agente público Paulo Rogerio Zanluqui, policial militar, confirmou que estava em patrulhamento pelo bairro Jardim América, região conhecida pelo tráfico de drogas. Contou que a certa altura verificou a ré em companhia de Luiz Lourival, indivíduo conhecido pela prática de tráfico de drogas, momento em que percebeu que houve troca de algo entre os envolvidos. Em seguida, disse que fez abordagem na acusada e esta confirmou que tinha comprado por R\$ 10,00 uma determinada quantidade de crack, fato também confirmado por Lourival.

Verifico, portanto, que autoria é robusta e recai sobre a acusada. Em que pese um único policial tenha sido ouvido em juízo, isso não é suficiente para afastar o conjunto probatório. Há nos autos elementos coerentes e harmônicos com as provas colhidas na fase administrativa. Tal circunstância é suficiente para dar credibilidade a palavra do policial.

No que concerne à validade da palavra dos policiais militares como prova, tem-se que nada há nos autos que indique que estes, por ocasião da abordagem do réu, tenham tido o intento deliberado de acusá-lo indevidamente ou tenham qualquer interesse em prejudicá-lo. A destinação da droga ("para uso próprio") em nada altera a objetividade jurídica acima mencionada.

É que, embora a finalidade do agente seja o consumo da droga, a mera circulação da substância, decorrente da conduta de portá-la, é suficiente para expor a risco a incolumidade pública. Ressalta-se que o crime descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 não pune o uso de drogas e, sim, as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes destinadas ao consumo pessoal.

Quando a legislação ordinária tipifica e pune as condutas acima referidas, não o fazem ofensa aos princípios constitucionais que asseguram a intimidade da pessoa. O tipo penal é completo, trazendo preceito primário e secundário. O que houve sim foi o afastamento da pena privativa de liberdade para tal delito, e nada mais. Não fosse assim o legislador não teria incluído tal conduta no Capítulo III - Dos crimes e das penas, da referida lei. Em consonância a este entendimento, o julgado do Supremo Tribunal Federal:

"A Turma, resolvendo questão de ordem no sentido de que o art. 28 da Lei 11.343/2006 (Nova Lei de Tóxicos) não implicou abolitio criminis do delito de posse de drogas para consumo pessoal, então previsto no art. 16 da Lei 6.368/76, julgou prejudicado recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alegava a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar conduta capitulada no art. 16 da Lei 6.368/76. Considerou-se que a conduta antes descrita neste artigo continua sendo crime sob a égide da lei nova, tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização, cuja característica marcante seria a exclusão de penas privativas de liberdade como sanção principal ou substitutiva da infração penal.

Afastou-se, também, o entendimento de parte da doutrina de que o fato, agora, constituir-se-ia infração penal sui generis, pois esta posição acarretaria sérias consequências, tais como a impossibilidade de a conduta ser enquadrada como ato infracional, já que não seria crime nem contravenção penal, e a dificuldade na definição de seu regime jurídico. Ademais, rejeitou-se o argumento de que o art. 1º do DL 3.914/41 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais) seria óbice a que a novel lei criasse crime sem a imposição de pena de reclusão ou de detenção, uma vez que esse dispositivo apenas estabelece critério para a distinção entre crime e contravenção, o que não impediria que lei ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de diferenciação ou escolhesse para determinado delito pena diversa da privação ou restrição da liberdade. Aduziu-se, ainda, que, embora os termos da Nova Lei de Tóxicos não sejam inequívocos, não se poderia partir da premissa de mero equívoco na colocação das infrações relativas ao

usuário em capítulo chamado 'Dos Crimes e das Penas'. [...]" (Inf. 456/STF RE 430105 Q0/RJ, Min. Sepúlveda Pertence, 13.2.2007). Não há que se falar em insignificância ou em atipicidade, pois os tribunais superiores já decidiram pela constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, posicionamento que esta magistrada compartilha. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, é de rigor a procedência da pretensão acusatória estatal.

Não há que se falar em insignificância ou em atipicidade, pois os tribunais superiores já decidiram pela constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, posicionamento que esta magistrada compartilha. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, é de rigor a procedência da pretensão acusatória estatal.

Passo a individualizar a pena do réu.

2. Da individualização da pena:

É de rigor a aplicação somente da pena de advertência sobre os efeitos do uso de drogas, pois a ré não é reincidente.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu EDNA MARY FULINDI, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado em razão do Convênio OAB-SP e DPE-SP.

Expeça-se mandado de intimação da ré para que seja advertida verbalmente, nesta oportunidade, sobre os efeitos maléficos do uso de drogas e das consequências da presente condenação criminal, como medida de economia processual e em atenção ao princípio constitucional da eficiência, dispensando-se, portanto, a designação de nova audiência para tal finalidade, ainda que esta sentença venha a ser objeto de recurso pelas partes.

Após o trânsito em julgado, promova-se a expedição das comunicações de praxe.

Por fim, dê-se baixa e arquivem-se.

Novo Horizonte, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA